



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקחת על רישום המקרקעין פתח תקוה

1

מס' תיק: 145/09+178/09

התובעים:

אייל אביעוז ת.ז. 023088503

אורלי אביעוז ת.ז. 027739150

ברוך מיכאליאן ת.ז. 77253250

ע"י ב"כ עוה"ד טובה כהן ו/או עופר שחל

מרח' נורדאו 30, פתח תקוה

"הנתבעים שכנגד"

- נ ג ד -

הנתבעת:

נציגות הבית המשותף

רח' העצמאות 54, פתח תקוה

ע"י ב"כ עוה"ד דוד איזקסון

מרח' ז'בוטינסקי 155, רמת גן

"התובעת שכנגד"

פ ס ק ד ין

1. התובעים, הנתבעים שכנגד, הינם בעלי זכויות בשתי דירות בבית ברחוב העצמאות 54 1
- בפתח תקוה, המצוי במקרקעין הידועים כחלקה 57 בגוש 6714 (להלן-"הבית"). 2
- הנתבעת, התובעת שכנגד, הינה נציגות הבית המשותף. 3
- מדובר בבית ובו 17 דירות. 4
- התביעה העיקרית הינה להורות על בטלותו של ההסכם שנחתם בין הצדדים בעניין 5
- מעלית השבת, ליתן צו מניעה קבוע להפעלת פיקוד השבת במעלית, לפסוק לטובת 6
- התובעים סך של 6000 ₪ בגין עוגמת נפש, לחייב את הנתבעת להציג לתובעים דו"ח 7

1	הוצאות והכנסות, ובלשון כתב התביעה "לחייב הנתבעים להחזיר לתובעים הוצאות
2	אילו בדרך של קיזוז מדמי ועד החלים על התובעים – כל אחד על פי חלקו. ולקזוז
3	הוצאות אילו חלקם בהוצאות עודפות אילו משך החודשים בהם הייתה המעלית
4	מופעלת ועד להפסקת הפעילות".
5	התביעה שכנגד הינה למתן צו עשה להפעלת פיקוד השבת במעלית בהתאם להוראות
6	ההסכם שנחתם בין הצדדים, להורות לנתבעים שכנגד להימנע בעצמם או ע"י מי
7	מטעמם להזיק למעלית או לפגוע בשלמות הרכוש המשותף. לחילופין מבוקש להורות
8	לנתבעים שכנגד לקיים את חלקם בהסכם האמור שקיבל לטענתם תוקף של פסק דין.
9	כן התבקש לחייב את הנתבעים שכנגד לשלם חלקם בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף
10	בגין החודשים אוקטובר-נובמבר 2007 והפרשים בגין חודשים יולי-דצמבר 2009, סך
11	כולל של 540 ₪. בנוסף מבוקש לחייבם בהוצאות לדוגמא, לרבות שכר בטלה לכל אחד
12	מדיירי הבית והנציגות בפרט.
13	
14	2. טענות התובעים, הנתבעים שכנגד, בתמצית-
15	תובעים 1 ו-2 הינם בעלים של דירת גג בבית המשותף המתגוררים בה החל מחודש
16	12/07. תובע 3 אף הוא בעל דירת גג מתגורר בבית החל מחודש 04/09.
17	בבית 17 דירות ומותקנת מעלית אחת, דירת התובעים ממוקמת בסמיכות לפיר
18	המעלית. התובעים לא נתנו הסכמתם מעולם להפעלת המעלית כמעלית שבת ואף בעת
19	רכישת הדירה לא נאמר להם כי המעלית צפויה לפעול כמעלית שבת.
20	לדבריהם, כאשר הופעלה לראשונה המעלית לא הופעל בה פיקוד שבת אלא לאחר פרק
21	זמן של כשבועיים שלושה. עם הפעלתו של מנגנון פיקוד שבת פנו התובעים 1 ו-2 לנציג
22	הנתבעת, מר דהאן, בדרישה להפסיק את הפעלת המעלית בדרך זו מן הטעם שהיא
23	גורמת להם מטרד ממשי. לדבריהם הופתעו לגלות כי מנגנון השבת פועל על אף
24	מחאתם. בין תובעים 1 ו-2 לנתבעת נחתם הסכם עקרונות על פי יופעל פיקוד השבת
25	במעלית בשעות מסוימות. לדבריהם ההסכם נחתם לאחר הגשת התביעה הראשונה
26	בערכאה זו (תיק 193/08). התביעה נמחקה מתוך תקווה שההסדר יכובד, ההסדר לא
27	קיבל לטענתם תוקף של פסק דין. ואולם הנתבעת הפרה את ההסכם והרחיבה את
28	הזמנים בהם מופעלת המעלית ולא טיפלה במטרד הרעש. התובעים הודיעו לנתבעת על
29	ביטולו של ההסכם. כן נטען כי אף טרם הגשת התביעה הסכימו התובעים למען שכנות
30	טובה להפעלת פיקוד שבת בתנאי שיקבלו לרשותם מפתח שיאפשר נטרול הפיקוד בעת
31	השימוש, הנתבעת נמנעה מלעשות כן.
32	לטענתם הפעלת פיקוד השבת גורמת להם מטרד ממשי, כל שימוש מלווה בצפצוף
33	קולני. התובעים הגרים בקומה אחרונה בבית אינם יכולים לעשות במעלית שימוש
34	ראוי שכן הפעלת מנגנון פיקוד שבת מחייבת המתנה של דקות ארוכות. כן נטען כי
35	הפעלת פיקוד השבת עלולה להוות סיכון בטיחותי בעת צורך רפואי דחוף.
36	לדעתם כיוון שיש מעלית אחת בבית, אין לנתבעת זכות על פי דין להפעילה כמעלית

שבת.	1
	2
3. טענות ב"כ הנתבעת, התובעת שכנגד, בתמצית-	3
יש לדחות את התביעה על הסף מן הטעמים הבאים מנגנון פיקוד שבת פועל מאז	4
אוכלס הבניין, התובעים הם היחידים המתנגדים להפעלה זו והם אינם יכולים לכפות	5
דעתם על הרוב שקיבל החלטה זו באסיפה הכללית.	6
הנתבעת כיבדה את ההסכם בין הצדדים ואולם התובעים החלו להתלונן ולדרוש	7
דרישות נוספות חדשים לבקרים. התביעה טורדנית, סתמית וקנטרנית. יש לדחות את	8
התביעה אף בשל העדר יריבות של תובע 3 מול הנתבעת, שכן זה לא היה צד להסכם	9
והחל לגור בבית לאחר מועד ההסכם וההחלטה. כמו כן דין התביעה להימחק בשל	10
היותה נעדרת עילה, היא אינה מגלה כל מסכת עובדתית שככל שתוכח תקנה לתובעים	11
את הסעדים המבוקשים על ידם. אין לתובעים לא זכות שבדין ולא זכות חוזית.	12
עוד נטען כי התנהלותם והתנהגותם של התובעים חסרת תום לב, כאשר הנתבעת פעלה	13
למעלה משנתיים, להסדיר את פעילותו של הבית שנפגע כתוצאה מקריסת "חפציבה",	14
לרבות השלמת מערכות אינסטלציה וחשמל שטרם הושלמו ואף עצם פעילותה של	15
המעלית התאפשר רק לאחר התדיינות בבית המשפט המחוזי ושיחות רבות נוספות	16
באמצעות נציגי הנתבעת עם הקבלן וכונס הנכסים. כך גם הובא להפעלת המעלית	17
בחודש פברואר 2008 ובכלל זה גם התקנת מנגנון השבת.	18
לטענתה, פעילות המעלית כמעלית שבת עוגנה בהסכמת התובעים 1-2 בהסכם האמור	19
שנחתם בין הצדדים ביום 22.10.08 וקיבל תוקף של החלטה. ככל שיבוטל ההסכם	20
עומדת הנתבעת על דרישתה להשבת המצב לקדמותו בהתאם לתנאים המקוריים בהם	21
הופעל פיקוד השבת על ידי הקבלן ובהתאם להחלטות כל הדיירים בהם התובעים	22
שאישרו את תנאי ההפעלה.	23
לטענתם הבית שוווק כבית ובו מעלית שבת, כך גם הוגדר במפרט לחוזים עליהם	24
חתמה החברה עם מרבית דיירי הבית. הפעלת פיקוד השבת לאותן שעות מוגבלות, לא	25
מהווה הכבדת יתר לדיירים, שיכולים להשתמש במעלית כאוות נפשם באותו הזמן	26
שהתארך במעט. לטענתה התובעים אף עשו דין לעצמם וחדלו לשלם את חלקם	27
בהוצאות המשותפות בסמוך להגשת התביעה.	28
	29
4. פתח דבר	30
החיים בבית משותף מזמנים מתח מתמיד בין זכויות הרב והמיעוט. החוק והפסיקה	31
התוו שורה ארוכה של הסדרים שמגמתם הגנת היחיד מפני עריצות הרוב והגנת הרוב	32
מפני עריצות היחיד. במקרה דנן מבקשים 2 מבין בעלי הדירות בבית ליתן צו מניעה	33
קבוע להפעלת מעלית שבת, הפועלת בפרקי זמן קצובים בחג ובמועד, בהסתמך על	34
הסכמתם של רוב מוחלט של בעלי הדירות בבית.	35

- 1 התובעים הגישו תביעה קצרה המתבססת לטענתם על הוראות הדין.
- 2 לדידם יש ליתן צו מניעה קבוע להפעלת מעלית השבת בהעדר הסכמתם.
- 3 בדיון ניכרה אי הסימטריה בין התובעים לנתבעת. הנתבעת עמלה על הגשת כתב הגנה
- 4 מפורט, תצהירים רבים וסיכומים רחבי היקף המבססים לטענתה את זכאותה
- 5 להפעלת מעלית שבת. קשה היה שלא להתרשם כי הנתבעת וייתר בעלי הדירות
- 6 שהתייצבו לימינה ונכחו בדיונים חששו כי תביעה זו עלולה לשנות את המצב הנוהג
- 7 בבית באופן שיקשה עד מאוד על רוב בעלי דירות המשך התניידות בין קומות הבית
- 8 בימי שבת וחג. הנתבעים הציגו למצער גישה בלתי מתפשרת על אף מצוקתם הכנה של
- 9 שותפיהם בבית המשותף.
- 10
- 11 5. עם זאת, יש לבחון את הסעדים הנתבעים בשני משורים-
- 12 האחד- האם קיים הסדר חוקי מחייב להפעלת מנגנון שבת במעלית בבית המשותף
- 13 והאם הנתבעת עמדה זו ;
- 14 השני- בחינת הזכאות לסעד העיקרי הנתבע שכן מתן צו מניעה בין קבוע ובין לשעה
- 15 נתון לשיקול דעתו של בית משפט אשר יבחן האם ראוי לתיתו, בפרט מקום שמדובר
- 16 בסעד מן היושר.
- 17
- 18 6. מן הכלל אל הפרט המדובר בבית משותף ובו 17 דירות, הבית טרם נרשם בפנקס
- 19 הבתים המשותפים אף כי אין חולק כי הוא ראוי להירשם ככזה.
- 20 דרך ארוכה עברו מרבית בעלי הזכויות בבית, עת קרסה חברת "חפציבה", ועד
- 21 שהושלמה בנייתו. אף בניית המעלית הושלמה כך נראה רק לאחר הליך משפטי
- 22 ממושך. לעצם העניין, ראשיתו של הסכסוך שבפני, בתביעה שהוגשה ע"י התובעים
- 23 העיקריים כנגד הנתבעת בתיק 193/08 . עפ"י הודעת הצדדים התבקשה מחיקת
- 24 התביעה לאחר שהצדדים הגיעו לכלל הסכם (להלן- "ההסכם").
- 25 למעלה מן הצורך, יוער, כי בקשה לביטולו של ההסכם מכח עליה חוזית אינה מצויה
- 26 בסמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין (ר' סעיף 72 לחוק המקרקעין,
- 27 תשכ"ט-1969).
- 28 בכתב התביעה עתרו כאמור התובעים לביטולו של ההסכם כמו גם לסעדים נוספים,
- 29 בסכומי התובעים לא התייחס בא כוחם למרבית הסעדים, פרט לבקשת צו המניעה
- 30 הקבוע ולטענה בדבר העברה בדיחוי של הדו"חות הכספיים מהנציגות.
- 31 לב ליבו של הסכסוך כאמור הוא דרישתם של תובעים 1 ו-2 ותובע 3 לאסור על
- 32 הנתבעים לעשות שימוש במנגנון פיקוד השבת במעלית המשותפת.
- 33
- 34 7. ההסדר החוקי להפעלת מעלית שבת בבית שבו מעלית אחת-
- 35 ב"כ התובעים הטעים כי מדובר בסוגיה משפטית גרידא. לדבריו הפעלת מעלית שבת

- 1 בבית שכזה מחייבת הסכמת כל בעלי הדירות בבית. לטענתו סעיף 59' לחוק
- 2 המקרקעין, תשכ"ט-1969, משקף את האיזון המתחייב בבית ובו שתי מעליות בבית
- 3 ולכן בבית שבו מעלית אחת יש לקבל הסכמת כל בעלי הדירות.
- 4
- 5 8. ואולם, על מטרת החוק ותכליתו ניתן ללמוד מההיסטוריה החקיקתית שלו, מהצעת
- 6 החוק ודברי ההסבר לו (ר' ע"א 6166/07 **צחי פלדמן, עו"ד בתפקידו כנונס נכסים על**
- 7 **זכויות צמרות נ' א.י.ע. יובלים השקעות בע"מ**, תק-על 2010(1), 204 (2010)).
- 8 במקרה דנן בדברי ההסבר להצעת החוק התקנת מעליות שבת בבניינים רבי קומות
- 9 ובבניינים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשס"א-2000 נאמר-
- 10 **"כיום אין כל הוראה בחקיקה המחייבת התקנה של מעליות שבת בבניינים רבי**
- 11 **קומות ובבניינים ציבוריים. כתוצאה מכך נוצר מצב שבו מופלה הציבור הדתי-**
- 12 **מסורתי, ונמנעת ממנו רכישת דירה בבניינים רבי קומות וביקור בניינים ציבוריים**
- 13 **מחמת אי התקנת מעליות השבת. לפיכך, מוצע לתקן את חוק התכנון והבניה ואת**
- 14 **חוק המקרקעין כך שבכל בניין שבו יותקנו שתי מעליות או יותר ובכל בניין ציבורי,**
- 15 **כפי שיקבע שר הפנים בתקנות, תהא אחת המעליות מעלית שבת."**
- 16 דברי ההסבר מלמדים איפוא על מגמה הפוכה מזו המוצעת ע"י ב"כ התובעים, מגמה
- 17 שבה יש להקל על הציבור הדתי המסורתי במגוריו בבית רב קומות.
- 18 מדובר ללא ספק בתיקון מרחיק לכת שמתיר שימוש ברכוש משותף רק על פי דרישת
- 19 בעל דירה אחד בבית המשותף אף מבלי להיזקק לרוב כלשהוא להחלטה זו, **"דרש**
- 20 **בעל דירה כאמור, תופעל המעלית כמעלית שבת."**
- 21 לא מצאתי איפוא בסיס פרשני לכך שהגיונו של סעיף 59' מלמד על צורך בקבלת
- 22 הסכמת **כל** בעלי הדירות להפעלת מעלית שבת בבית רב קומות בוודאי במקום שבו יש
- 23 הסכמת רוב מוחלט של בעלי הדירות.
- 24
- 25 9. בהעדר הסדר חוקי ספציפי להפעלת מנגנון פיקוד שבת יש להיזקק להוראות החוק
- 26 הכלליות בהקשרו של שימוש ברכוש משותף.
- 27 סעיף 5 לתקנון המצוי קובע, לאמור:
- 28 **"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש**
- 29 **המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור**
- 30 **החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף."**
- 31
- 32 10. סוגיית הרב הדרוש להכרעות מסוג זה כבר נדונה ונפסקה, בין היתר, בע"א 549/73
- 33 **אנטוני והלן וינטרס, נ' אלוני זמורה**, פ"ד כח(1), 645, 647-648 בהלכה שנשתרשה.
- 34 שם נקבע, בין היתר, כי-
- 35 **"לא כל שכן, הדעה שדרושה הסכמת כל בעלי הדירות כדי שאפשר יהיה לעשות שימוש**

- 1 פלוני ברכוש המשותף, אינה מתקבלת על הדעת וגם אינה נכונה מבחינה משפטית.
- 2 מבחינה מעשית, אם בקביעת השימושים השונים ברכוש המשותף תהיה לכל בעל דירה
- 3 זכות וטו, תושם לאל ברוב המקרים כל אפשרות של חיים משותפים תקינים בבתים
- 4 משותפים. בעניינים אלה קובעת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, המחליטה ברוב
- 5 דעות. היא קובעת את טיב השימוש ואת אופן השימוש, כמו בדוגמה המובאת ב-ע"א
- 6 31/70, כהן נ' שמאי, (עזרא כהן נ' חיים שמאי, פד"י כד (2), ע' 88), כשהאסיפה
- 7 הכללית קובעת לבעלי הדירות את מועדי השימוש בחדר כביסה...
- 8 **בדברים שאינם מוסדרים בחוק וגם לא בתקנון או לפי החלטה מוסמכת של האסיפה**
- 9 **הכללית, השאיפה צריכה להיות למצוא איזון בין השמירה על הזכויות הקיימות של**
- 10 **בעלי הדירות בדירותיהם וברכוש המשותף לבלי ייפגעו לבין האינטרס הלגיטימי של**
- 11 **כל בעל דירה יחיד לעשות שימוש רגיל ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר.**
- 12 **הדרישה שיש כאילו צורך בהחלטה מיוחדת של האסיפה הכללית לגבי כל שימוש**
- 13 **ברכוש המשותף, קטן או גדול, רגיל או בלתי רגיל, ולא כל שכן מתן זכות וטו בענין זה**
- 14 **לכל בעל דירה, עלולים להשמיט את הקרקע מן האפשרות לחיות חיי שיתוף אנושיים**
- 15 **בבתים משותפים ללא קשיים וסיבוכים מיותרים. מצד שני, כל בעל דירה גם אינו**
- 16 **בן-חורין לעשות ברכוש המשותף ככל אשר יעלה על לבו, מעין "הישר בעיניו יעשה",**
- 17 **כשאינו באותו ענין החלטה של האסיפה הכללית. גם זה לא יאפשר חיי שכנות טובה**
- 18 **בבתים משותפים". (ההדגשה שלי ט.ל.)**
- 19
- 20 11. עדי הנתבעת הצהירו כי הפעלת מנגנון פיקוד שבת נעשתה, ללא תשלום, במסגרת
- 21 התחייבות חוזית של כונס הנכסים והקבלן בהתאם למחויבותם להשלמת בניית הבית
- 22 המשותף ובהתאם להוראות בית המשפט.
- 23 הפעלת מעלית השבת אושרה באסיפת דיירים **בחתימתם של כל בעלי הזכויות לרבות**
- 24 **התובעים 1 ו- 2** (נספח ו' לתצהירי התובעת שכנגד).
- 25 תובע 3 לא היה צד כאמור להסכם שכן החל להתגורר בבית מחודש אפריל 2009 כאשר
- 26 מעלית השבת כבר עבדה במתכנתת המאושרת באסיפה.
- 27
- 28 12. לטענת הנתבעת, התובעים אינם יכולים לכפות את דעתם לשינוי מצב קיים, לאחר
- 29 שהנושא נדון, הוחלט באסיפות דיירים ואושר בחתימת כל בעלי הזכויות בבית.
- 30 לדעתה, די בכך שהאסיפה הכללית קיבלה שוב ושוב במספר החלטות שונות את
- 31 ההחלטה שלא לשנות את המצב הקיים בו מופעלת מעלית השבת – כדי לדחות את
- 32 תביעת התובעים מעיקרה.
- 33
- 34 13. בהקשר זה אכן צורפו מספר פרוטוקולים של האסיפה הכללית, בהם נכחו אף תובעים
- 35 1 ו-2 (ר' נספחים כ"א) המסדירים את פעולת מעלית שבת, תחנות העצירה, שעות

- 1 הפעילות התואמות את זמני התפילות ואף נדונה והוחלטה שאלת ההשתתפות
- 2 בהוצאות מעלית השבת.
- 3 **בכל הפרוטוקולים התקבלו ההחלטות בהסכמת כל הנוכחים.**
- 4
- 5 14. התובעים לא הפריכו ראיות אלה. בא כוחם הטעים בסכומיו לאמור :
- 6 "התובעים, שגרים בקומות העליונות הבית, מתנגדים להפעלת המעלית האחת
- 7 כמעלית שבת. **די בכך כדי לקבל את התביעה.** הם אינם חייבים להסכים, הם אינם
- 8 חייבים לנמק, זו זכותם המלאה ולא ניתן לכפות עליהם דיעה אחרת. אין ולא היה כל
- 9 צורך להביא מטעם הנתבעים עדים, שרק הראו עד כמה עזה וכוחנית טינתם לכל מי
- 10 שחולק עליהם ועד כמה המרקם אכן עדין. הדין הקיים, כל עוד לא שונה, אינו מאפשר
- 11 הפעלת המעלית כמעלית השבת ללא הסכמת התובעים. זה פשוט ובהיר כשמש".
- 12
- 13 15. במקרה שלפניי איני סבורה כי יש לתובעים זכות שבדין לעניין צו המניעה כמתואר.
- 14 אין בהפעלת "מעלית שבת" ערך מוסף על פני כל שימוש אחר ברכוש משותף בבית
- 15 משותף. לפיכך, מקום בו הושגה הסכמת הרוב באסיפה הכללית להפעלת מנגנון פיקוד
- 16 שבת וודאי מקום שהסכמה זו הינה לפרקי זמן אזי מדובר בהחלטה שהתקבלה כדין
- 17 והיא מחייבת ממילא- ככל החלטה אחרת בבית המשותף- את המיעוט המתנגד לה.
- 18 ויוטעם שבכל מקרה אין המדובר במניעת שימוש מן המיעוט אלא מן הרוב דווקא,
- 19 שכן גם בזמן פעולתה של המעלית כמעלית שבת לא נשללת מהמיעוט שימוש בה, מה
- 20 שאין כן בהפעלתה כמעלית רגילה במועד וחג עבור מי שהינו שומר מסורת באותו בית,
- 21 אשר מנוע מלעשות כל שימוש במעלית והוא אנוס ממילא לעלות ולרדת במדרגות
- 22 במהלך השבת.
- 23 במקרה דנן, לא מצאתי בסיס בדין לקבלת הסעד המבוקש וממילא לביטול החלטת
- 24 הרוב בשל התנגדות המיעוט.
- 25
- 26 16. פרשנות דומה הובעה בפסיקת כב' המפקח הבכיר על רישום מקרקעין ירושלים, פנחס
- 27 לוי, בין היתר בתיק 81/94 בעניין **ציפי איילון ואח' נ' אלן רוזן**, לא פורסם (פסיקה
- 28 שקדמה לתיקון תשס"א והוספת סעיף 59ז) בקובעו לאמור :
- 29 **"נעשה נסיון ו/או מאמץ כביר ע"י התובעים לייחס לסכסוך זה כ"מלחמת תרבות"**
- 30 **בין שני פלגים בבית המשותף, בין חילוניים לבין דתיים, ולתת להחלטה שנתקבלה**
- 31 **צביון של כפיה דתית. ברם, אינני רואה עין בעין את הסכסוך דנן כפי שרואים אותו**
- 32 **התובעים. כל מה שאני רואה ו/או מוצא בסכסוך זה הוא מחלוקת לגיטימית לגבי**
- 33 **השימוש בחלק ו/או במתקן שהוא רכוש משותף, וענין זה נתון להחלטתם ולהכרעתם**
- 34 **של בעלי הדירות בבית המשותף, ואין נפקא מינה מהי השקפת עולמם. כשם**
- 35 **שניסיונות קודמים שהיו לקבל החלטה דומה נדחו בעבר, אין כל פסול בהחלטה**

1 שנתקבלה לאחרונה אשר צריכה לחייב את כל בעלי הדירות, בדיוק כפי שהחלטות
2 שנתקבלו בעבר חייבו את כל בעלי הדירות, לרבות אלו שהתנגדו להן. למותר לציין, כי
3 בעתיד יכולים בעלי הדירות בבית המשותף לשנות את ההחלטה הנדונה, לבטלה ו/או
4 לקבוע כל הוראה אחרת במקומה, ואין במצב שנוצר כדי להוות יצירת עובדה בלתי
5 הפיכה".
6
7 באותו עניין פסקה אף כב' המפקחת על רישום המקרקעין ברחובות, תמר פריאנטה,
8 בין היתר בתיק תביעה 137/2000 בעניין לוי יוסף ושרה נ' נציגות הבית המשותף ואח',
9 לא פורסם, לאמור:
10 "ואכן, ענין זה של הפעלת מעלית השבת הוא לכאורה ענין של שימוש ברכוש
11 המשותף, בו רשאית האסיפה הכללית להחליט ברוב דעות עפ"י סעיפים 5 (א) ו- 12
12 (א) לתקנון המצוי. ההחלטה האם להפעיל את מעלית השבת יועדה לאסיפה הכללית
13 בהתאם להוראות סעיף 5 (א) הנ"ל. ונקבע בע"א 549/73 וינטרס נגד זמורה, פד"י כה
14 (1) 645, בעמ' 648 - כי בקביעת השימושים השונים ברכוש המשותף קובעת
15 האסיפה הכללית של בעלי הדירות, המחליטה ברוב דעות, והיא הקובעת את טיב
16 השימוש ואת אופן השימוש".
17
18 17. לא למותר לציין, כי החלטה מעין זו אף אינה בגדר ההחלטות המנויות בסעיף 12
19 לתקנון המצוי המחייב כי החלטה המשנה את זכויותיו על בעל דירה לא יהיה לה תוקף
20 לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה. שכן, המבחן שקבע בית המשפט, בבואו
21 לבחון האם החלטה מסוימת משנה זכויותיו של בעל דירה-שאז נתונה לו זכות הוטו-
22 או שהמדובר בהחלטה הנוגעת לדרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו-שאז די
23 ברוב רגיל- הינו מבחן תפיסת החזקה המתמדת, היינו החלטה של האסיפה הכללית
24 השוללת דרך קבע את ההחזקה של בעל דירה כלשהי בחלק מהרכוש המשותף, נחשבת
25 כהחלטה המשנה את זכויותיו, והיא מחויבת קבלת הסכמה פה אחד. בעניין זה נפסק
26 בין היתר בע"א 2525/92 גבי וקרני ראוכברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5), 850, 856-
27 857 (1993) לאמור:
28 "סעיף 12 לתקנון המצוי קובע, כי החלטה של האסיפה הכללית המשנה את זכויותיו
29 של בעל דירה לא יהיה לה תוקף לגבי אלא אם כן הסכים לה. משמעות הדברים היא,
30 כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו
31 וצירופו לאחת הדירות. "תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ב'רכוש המשותף',
32 המיועד לשמש את כל 'בעלי הדירות', שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק
33 מ'הרכוש המשותף' משאר 'בעלי הדירות', וברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא
34 בהסכמתם".
35

18. במקרה דנן, מדובר כאמור בהחלטה הנוגעת לניהולו של הבית המשותף שאף לא מן
הנמנע כי ביום מן הימים ובהתאם להחלטת הרב אותה עת יכול שתשונה. ולפיכך,
ההחלטה האמורה אינה עלולה להקים 'החזקה המתמדת' והיא אינה מקנה זכות וטו
לבעל זכויות בבית אל מול החלטות רוב בעלי הזכויות.
- בקשה למתן צו מניעה**
19. הסעד העיקרי הנתבע הינו בקשה למתן צו מניעה קבוע. יפים לעניין זה דברי כב'
השופט ברנזון בד"נ 12/60, כורי נ' כורי, פ"ד י"ד (3) 2207, 2210 - "הכלל האומר כי
"הבא לבקש יושר צריך לבוא בידיים נקיות" אינו מביע רעיון מופשט המופעל באופן
עיוור וללא אבחנה על-ידי בית-משפט-של-יושר. כמו כל עיקרון משפטי אחר, הריהו
צמוד לקרקע מוצקה של עובדות ומציאות, המופעל בכל מקרה הלכה למעשה לפי
נסיבותיו המיוחדות, לפי כל נסיבותיו של המקרה. כאשר התובע בא לבית-המשפט
בידיים לא נקיות והנתבע נפל קורבן לתובע יימנע בית-המשפט מלהושיט יד-עזר
לתובע על חשבון הנתבע, וזאת כדי להציל עשוק מידי עושקו."
כך גם בע"א 17/62 לטוביצקי נ' לפלר, פ"ד יז (1) 87, 98, נפסק לאמור:
"מתן צו המניעה הוא תמיד ענין לשקול דעתו של בית המשפט, ולצורך זה מותר לו
להביא בחשבון גורמים שונים, נוסף על מידת הנזק הצפוי, כגון מידת הפגיעה בנתבע,
אם הצו יינתן, ובהתנהגות הצדדים."
"כיום נראה שאין עוד ספקות ששיקולי היושר חלים גם כאשר התביעה היא על פי דין,
ובכל הענינים שבית המשפט דן בסעדים אקויטביליים, גם כשאלה מפורטים בדין
המהותי הנוגע לענין (למשל: פטנטים), בית המשפט מחיל את עקרונות היושר ובוחר כל
ענין, לא רק מבחינת הדין המהותי החל עליו אלא גם מבחינת דיני היושר, בשאלה
האם מוצדק להעניק סעד זה במקרה המסוים שלפנינו" (ר' ד"ר א' וינוגרד, צווי מניעה,
חלק כללי, הוצאת הלכות, בעמ' 82).
20. זאת ועוד, עיקרון תום הלב מחייב בוודאי מקום שמדובר במערכת יחסים בין בעלי
דירות-שותפים- בבית משותף. בהקשר של אלה כבר נפסק-
"הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום-לב (סעיפים 39 ו-61(ב)
לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973). המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבותות
של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו.
בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות" (ר' ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה,
פ"ד לז (4) 737, 740).
- "כל זכות (במובן הרחב) המעוגנת בחוק המקרקעין צריכה להיות מופעלת בתום לב;
כל חיוב המעוגן בחוק המקרקעין צריך להתבצע בתום לב... תום הלב אינו מניח

- 1 "מידת חסידות" (ראו ע"א 148/77 רוט נ' ישופה, פ"ד לג 617 (1, 635). תום הלב אינו
- 2 דורש כי האחד לא יתחשב באינטרס העצמי שלו. בכך שונה עקרון תום הלב מעקרון
- 3 הנאמנות (החל על דירקטור, שלוח, אפוטרופוס או עובד ציבור (ראו בג"ץ 164/97
- 4 קונטרס בע"מ נ' שר האוצר (טרם פורסם), וכן א' ברק, שיקול דעת שיפוטי 1987)
- 5 473)). עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים, כל אחד לאינטרס
- 6 שלו עצמו. עקרון תום הלב קובע, כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת
- 7 ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם -
- 8 לא זאב, ולא מלאך; אדם לאדם - אדם (רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון,
- 9 תק-על 99(4), 1, 43 (1999).
- 10 החובה לנהוג בתום לב נלמדת אף מחובת תום הלב שבדיני החוזים-
- 11 "החובה לנהוג בתום לב בשימוש בזכות מעוגנת בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי),
- 12 תשל"ג-1973 (להלן - חוק החוזים). בין אם נראה את תקנון הבית המשותף כהסכם...
- 13 שאז חלה הוראת סעיף 39 הנ"ל בענייננו במישרין; ובין אם נראה בתקנון פיקציה
- 14 הסכמית, אשר חלה מכוח החוק ואינה יונקת את כוחה מהסכמתם של בעלי הדירות,
- 15 לא יהיה בכך כדי לשלול את תחולת סעיף 39 בסיטואציה שלפנינו... לקביעה זו משנה
- 16 תוקף, כאשר מדובר ביחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף. יחסים
- 17 אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם
- 18 כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות
- 19 עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה
- 20 פיסית הדוקה בין הצדדים... המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על
- 21 מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם,
- 22 יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית
- 23 המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90
- 24 יוסף טרופקי נ' אלפונסו דיין, פ"ד מו(5) 454, 459-460).
- 25 21. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בטענותיהם התרשמתי כי לא זו בלבד שאין
- 26 לבקשה למתן צו מניעה קבוע יסוד בדין, היא אף נגועה בפגמים החלים מכח עקרון
- 27 תום הלב בהתנהלות שבין התובעים לשכניהם. התובעים לא כפרו במסכת העובדתית
- 28 שהוצגה בפני ע"י הנתבעת, אך נמנעו מהבאת הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות
- 29 שהם היו צד להן ואת ההחלטות שהתקבלו באותו פורום, כאשר ההסכם מהווה אבן
- 30 דרך באותה התנהלות ארוכה בין הצדדים.
- 31 הנתבעת עמלה להוכיח כי הבית המשותף שווק בשעתו כבית ובו מעלית שבת. בזה
- 32 אחר זה העידו בעלי הדירות בבית כי הפעלת המעלית הוסדרה בהוראה חוזית
- 33 מפורשת. לתצהירהם צורפו מפרטי חוזי המכר ובהם צויין ברורות "מעלית שבת-
- 34 יש". מעלית השבת מופיעה גם במפרט הסכם הביצוע בין הקבלן המבצע לבין היוזם,
- 35 אשר הוגש מאוחר יותר לבית המשפט ע"י כונס הנכסים (הבא בנעלי חפציבה שקרסה)

- 1 וקיבל את אישור בית המשפט המחוזי של הפירוק בהליך של חדלות פירעון. על
- 2 המפרט חתומים **כל בעלי הזכויות, לרבות התובעים עצמם** (ר' נספח 2 לתצהירי
- 3 הנתבעת). אין זה סביר כי התובעים סברו כי מנגנון פיקוד שבת הוא אופציה בלבד
- 4 שעתידה להתממש רק בהסכמתם הפוזיטיבית בכל רגע ורגע בקיומו של הבית.
- 5
- 6 22. תובע 1 אף טען בחקירתו הנגדית כי הסכמתם בחתימת ידם, הנחזית בכל המסמכים,
- 7 נעשתה לכאורה בכפיה. וכך נטען-
- 8 "ש. איך אתה מסביר את זה שכל יתר הדיירים בעצם חתומים על הסכמה להפעיל את
- 9 מעלית השבת כמו בהחלטה מ-24.6.08. נספח 1 לנספח ו' לתצהירי עדות ראשית
- 10 ת. כמו שבאלימות ובהסתה ובכוחניות ובאימים הם הצליחו להביא 13 דירים לחתום
- 11 על גג שלא שלהם והפסידו פעמיים במשפט במחוזי בירושלים כך גם עכשיו הצליחו
- 12 באותה שיטה". (ר' פרוטוקול הדיון מיום 22.6.10 בעמ' 3).
- 13 ברי כי הטענה לא הוכחה אף בראשית ראיה.
- 14
- 15 23. לא נסתרה, איפוא, הטענה כי מיום שאוכלס הבית מופעלת בו מעלית השבת בזמנים
- 16 מוסכמים אף על דעת התובעים 1 ו-2 שהיו בעלי דירות אותה עת.
- 17 שוכנעתי כי הנתבעת היתה צד למספר ניסיונות גישור בעיקר עם תובעים 1 ו-2 שהיו
- 18 הרוח החיה בסכסוך שבפני, כך הוגמשו שעות השימוש במעלית והוסדרה תחנה בחניון
- 19 1- לרווחת התובעים וללא הועיל.
- 20 בשלב מסוים סברו התובעים, כי פעילות המעלית מתארכת ולפיכך עתרו לביטול
- 21 הסכמתם בעבר ולקבלת צו מניעה קבוע כאמור.
- 22 בכל הכבוד התנהלותם של התובעים מעלה חשש כי מטרת התביעה "הענשת" רוב בעלי
- 23 הדירות על רקע סכסוך אישי שהדיו נשמעו אף בהליך זה.
- 24 לו סברו התובעים 1 ו-2 כי הנתבעת אינה עומדת בלוחות הזמנים המוסכמים ראוי היה
- 25 לעתור בבקשה לחייבם לפעול כמוסכם, לא כן עשו התובעים עת ביקשו **שלא לאפשר**
- 26 **כלל** ליתר בעלי הדירות, על נשיהם וטפם להמשיך ולהתנייד בין קומות הבית. כל זאת
- 27 על אף הסכמתם המפורשת בעבר.
- 28
- 29 24. אשר לתובע 3 זה סבר כי אינו מוכן ליטול סיכון, בעת חירום, עת בזמן הפעלת מעלית
- 30 השבת יזקק בדחיפות להגעת המעלית. בהקשר זה אף חששו של תובע 3 לא נתמך
- 31 בראיה כלשהיא פרט לרחשי לב.
- 32 בחקירתו השיב לאמור-
- 33 "ש. אתה עלית עם הכונס לדירה במעלית אתה ראית שם מנגנון פיקוד שבת
- 34 ת. לא שמת לב. זה גם לא אומר שום דבר.
- 35 ש. ראית את לוח המודעות

- 1 ת. לא זה לא מענין אותי כי אני עדיין לא דייר שם.
- 2 ש. שבאת לגור בדירה הסכם הפשרה היה בתוקף? האם ידעת?
- 3 ת. לא ידוע לי.
- 4 ש. שאתה רוצה לרדת מהדירה שלך המעלית מיד ממתינה לך
- 5 ת. לפעמים כן ולפעמים לא
- 6 ש. כמה זמן אתה צריך להמתין למעלית רגילה
- 7 ת. תלוי באיזה קומה היא נמצאת לא לקחתי סטופר ולא חקרתי את הנושא
- 8 ש. לפעמים אתה מחכה שתיים וחצי שלוש דקות
- 9 ת. בשבתות כן וביום חול לא. ביום חול לא מגיע יותר מחצי דקה
- 10 ש. אתה יודע שיש לך שכנה יותר מבוגרת ממך גב' פרידמן
- 11 ת. באיזה קומה היא גרה? היא לא גרה בקומה חמש אלא בקומה שניה. זה לא קומה
- 12 עליונה כמו שהיא כותבת בתצהיר
- 13 ש. אתה יודע שאם לא תהיה מעלית שבת היא לא תוכל לצאת מהדירה
- 14 ת. אני לא באתי לעשות חשבון של אחרים באתי לעשות חשבון שלי. לו הייתי יודע
- 15 שבחווה או בהתמכרות יופיע שם השם שתופעל מעלית שבת בבנין הזה לא הייתי רוכש
- 16 את הדירה אני ואשתי אנשים מבוגרים בגילנו לא רוצה להזדקק למעלית הייתי קונה
- 17 במקום אחר. אני רוצה נוחיות לעצמי". (ר' פרוטוקול הדיון מיום 22.6.10 בעמ' 5).
- 18 תובע 3 בחר לרכוש דירה בקומה עליונה בבית זמינותה של המעלית גם בימות החול
- 19 היא פרמטר שיש לשוקלו. כך או כך, אין ספק כי לא ניתן להעניק לתובע 3, בנסיבות
- 20 המתוארות, זכות וטו להפעלת מעלית השבת.
- 21 25. התנהלותם של התובעים במקרה דנן, גם אם אינה עולה כדי חוסר תום לב מובהק,
- 22 הרי שהיא מהווה נדבך נוסף המצטרף לנדבכים האחרים השוללים את זכאותם לסעד
- 23 המבוקש.
- 24
- 25 26. בחינת מאזן הנוחות מביאה לכלל מסקנה דומה. אין חולק, כי ככל שלא תפעל מעלית
- 26 שבת בבית אזי מנועים 13-15 בעלי דירות בבית מלעשות בה שימוש.
- 27 **לא עלה בידי התובעים להוכיח אף בראשית ראיה פגיעה קניינית ו/או אחרת בהם**
- 28 **שתיגרם בעטיה של מעלית השבת.**
- 29 בהקשר זה השיב תובע 1 בחקירתו לאמור-
- 30 "ש. אתה יודע כמה זמן עוצרת מעלית זמן שהיא מופעלת
- 31 ת. אני יודע שאני ממתין יותר מדי זמן יותר מהנורמלי.
- 32 ש. המעלית מתעכבת 20 שניות בכל קומה?
- 33 ת. יכול להיות
- 34 ש. זה מעכב אותך עם העיכוב בקומת קרקע 2 דקות

- 1 ת. שלילי. אתה קצת חלש בחשבון" (ר' פרוטוקול הדיון מיום 22.6.10 בעמ' 4).
- 2
- 3
- 4 27. הנתבעת לעומת זאת ביצעה מדידה ומצאה, כי ארכו של כל סבב הקומות מקומת
- 5 הכניסה ועד קומה 6 - אורך כ- 2.5 דקות לכל היותר.
- 6 מסלול המעלית נקבע בהסכמת כולם באסיפה הכללית. כן נקבע כי המעלית עולה ללא
- 7 כל עצירה עד קומת הגג (ישירות לפתח דירתם של התובעים 1 ו-2), ויורדת עד קומת
- 8 הכניסה, תוך שהייה של כ- 20 שניות בכל קומה, ודקת הפסקה בלובי הבניין, עד
- 9 להתחלתו של סבב חדש.
- 10 נראה איפוא, כי מאזן הנוחיות לא מראה כל נזק שיגרם לתובעים בהפעלת מעלית שבת
- 11 במתכונת הקיימת.
- 12
- 13 28. אשר ליתר הסעדים הנתבעים בתביעה העיקרית אלה לא אוזכרו בסכומי התובעים
- 14 ולכן עקרונית יש לראות בהם נושאים שזנחו אלא אם כן ההשמטה מובנית על רקע
- 15 פשטותו של הסעד והיותו ברור ומפורש וללא כל מחלוקת (ר' ע"א 675/86 שמייסר נ'
- 16 **הודסמן**, פ"ד מד (1) 133, 140; ע"א 172/89 **סלע חברה לבטוח בע"מ נ' סולל בונה**
- 17 **בע"מ ואח'**, פ"ד מז (1) 311, עמ' 321-322).
- 18 במקרה דנן, הסכום הנתבע בגין עוגמת נפש לא הוכח ולא אוזכר בסכומים ואילו
- 19 דו"חות הכנסות והוצאות הומצאו לתובעים במהלך ההתדיינות.
- 20 אשר לטענת הקיזוז בגין הפעלת מעלית שבת אף שלא הוכחה ולא הועלתה בסכומי
- 21 התובעים והיא אכן שנויה במחלוקת ולפיכך יש לראותה כסעד שזנח, נראה כי אף
- 22 לגופו של עניין בנסיבות המקרה דינה להדחות.
- 23 הנתבעת המציאה פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 5.3.08 (נספח ה' לכתב ההגנה) ובו
- 24 התקבלה החלטה **בהסכמת כל הנוכחים**, לרבות תובעים 1 ו-2 בזו הלשון:
- 25 **"במענה לטענה על תשלום עודף כביכול להוצאות מעלית שבת- הובהר כי אין**
- 26 **אפשרות להפריד בין הוצאות חשמל השונות של הבניין ולסווגם לסיווגים שונים, כמו**
- 27 **כן לא נמדוד את השימוש הרב שעושים באופן טבעי דיירי הקומות הגבוהות בבניין**
- 28 **לעומת דיירי הקומות הנמוכות וקומת הכניסה, שכן ניכנס לתסבוכת קטנונית של**
- 29 **התחשבנויות שלא רצויה בין שכנים. לפנינו משורת הדין ועל מנת למנוע מריבות**
- 30 **קטנוניות בבניין הוסכם כי דירות הגג והגן של הבניין- אשר עד אותו מועד שילמו**
- 31 **דמי וועד גבוהים יותר ...ישלמו תעריף אחיד ככל יתר הדיירים..."**
- 32 הקיזוז הנתבע מצא איפוא ביטויו בהטבה כספית לתשלום דמי וועד מופחתים הן
- 33 לדירת תובעים 1 ו-2 והן לדירת תובע 3, שתיהן דירות גדולות בשטחן המצויות
- 34 בקומות העליונות בבית ודי בכך לדחות בשלב זה את מרכיב תביעה זה.
- 35 אין מניעה כי בעתיד, אף על פי דרישת התובעים, יערך חישוב מחודש של עלות

- 1 תפעול מעלית השבת. התובעים יחויבו ממילא במלוא החיוב בהוצאות האחזקה
- 2 החודשיות, עפ"י שטח דירתם באופן יחסי, וככל שיש עלות בגין הפעלת מעלית השבת
- 3 היא תקוּז מהתשלום של התובעים.
- 4
- 5 29. בתביעה שכנגד נתבקש כאמור ליתן תוקף של החלטה להסכם בין הצדדים המחייב
- 6 הפעלת המעלית כמעוגן בהסכם. בנסיבות המקרה מחייבת החלטת האסיפה הכללית,
- 7 שההסכם היווה כך התרשמתי בבסיס החלטותיה, את כל בעלי הזכויות ולפיכך, זמני
- 8 הפעלת המעלית בהעדר החלטה אחרת ברוב קולות יהיו כמוסכם באסיפה הכללית
- 9 שהתכנסה בעניין.
- 10
- 11 30. אשר לחובם של הנתבעים שכנגד בגין הוצאות אחזקת הרכוש המשותף-אין חולק, כי
- 12 במועד הגשת התביעה נמנעו התובעים מהעברת התשלומים השוטפים בגין חלקם
- 13 בהוצאות שנצברו. כבר במהלך הישיבה המקדמית הובהר, כי תשלום חלק דירה
- 14 בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף המוטלת על בעל דירה מכח סעיף 58 (א) לחוק
- 15 המקרקעין, התשכ"ט-1969, נעשית לטובת קופה משותפת בה נצברים התשלומים
- 16 מכל בעלי הדירות בבית.
- 17 הלכה פסוקה היא, כי חובתו של בעל דירה לשלם את חלקו, בהוצאות אחזקת הרכוש
- 18 המשותף על פי סעיף 58, היא חובה שלא ניתן להתנות אותה בתנאים, ויש לשלם
- 19 חובות אלו גם אם יש לבעל הדירה טענות כלפי נציגות בדבר אי מילוי חובתה.
- 20 אותו בעל דירה רשאי כמובן לתבוע את הנציגות, אם הוא סבור שאין היא ממלאת את
- 21 חובתה כדין, אלא בד בבד עליו לשלם גם את חלקו במלואו או במועדו.
- 22 במקרה דנן, עובר למתן פסק הדין לא שוכנעתי כי נותר חוב כלשהוא למי מהנתבעים
- 23 שכנגד. ;
- 24
- 25 **סכּומו של דבר-**
- 26 31. מן המקובץ עולה כי דין התביעה העיקרית להדחות וכי אין מקום להעניק לתובעים,
- 27 בנסיבות המקרה, צו מניעה קבוע כמבוקשם.
- 28 התביעה שכנגד מתקבלת בחלקה כך שלא תהא מניעה להמשך פעולת המעלית כמעלית
- 29 שבת בפרקי הזמן המוסכמים באסיפה הכללית.
- 30 בשולי הדברים יצוין, כי עיתים מרים וקשים הם היחסים בין שכנים בבית המשותף.
- 31 הדרך לחיי שכנות טובים יותר מצויים באימוץ העיקרון כי "אדם לאדם אדם"
- 32 המבוסס כפי הנראה גם על הסיפור הידוע על אדם שרצה להתגייר ובא תחילה לפני
- 33 שמאי ודחהו. אחר כך בא לפני הלל הזקן וכך מסופר- "מעשה בנכרי אחד שבא לפני
- 34 שמאי. אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת.
- 35 דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, גייריה (גייר אותו). אמר לו : דעלך סני לחברך

לא תעביד (מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך). זו התורה כולה ואידך פירושה זיל גמור	1
(זו התורה כולה והיתר פרוש, לך ולמד)" (בבלי, שבת, דף לא, עמוד א).	2
	3
32. אשר להוצאות ההליך כידוע על פי תקנות 511 ו-512 לתקנות סדר הדין האזרחי,	4
התשמ"ד-1984, נתונה קביעת סכום ההוצאות לשיקול דעתו של בית המשפט. במסגרת	5
שיקוליו לעניין החיוב בהוצאות, על בית המשפט להתחשב, בין היתר, בשווי הסעד	6
המבוקש, בדרך ניהול המשפט, בכמות ובמהות העבודה שהושקעה ובנסיבות אחרות	7
שיש בהן כדי להשפיע על גובה ההוצאות הנפסקות. כן נקבע בפסיקה, כי בהעדר	8
נסיבות מיוחדות, אין צידוק לכך שבעל דין שזכה במשפט ייצא בחסרון כיס וישא	9
בעצמו אפילו מקצת ההוצאות שנאלץ להוציאן (ראה ע"א 77/85 חברת החשמל מחוז	10
ירושלים נ' חברת החשמל לישראל פ"ד לט(2) 592).	11
התרשמתי כי הנתבעת התייגעה בהליך שבפני, הושקעה על ידה טרחה רבה לטענתה	12
בעלות כוללת של כ-20,000 ₪. הוצאות ההליך גופא כומתו על ידה לסך כולל של	13
6,625 ₪ וכן טרחת כל אחד מבעלי הדירות שנכח בדיונים ע"ס 1000 ₪.	14
אני מחייבת איפוא את התובעים ביחד ולחוד לשלם לנתבעת סך של 8500 ₪ בגין	15
שכ"ט עו"ד, כולל מע"מ כחוק. וכן סך של 250 ₪ בגין שכר בטלה לכל אחד מעדי	16
הנתבעים רמי ארליך, אילן נויילנדר, הר' שמואל קרומטהמר, ליאור פטרובר ואהרון	17
דהן.	18
ניתן בהעדר הצדדים, היום ח' כסלו תשע"א (15 נובמבר 2010) וישלח לב"כ הצדדים.	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
טלי להב	26
המפקחת על רישום המקרקעין	27
פתח תקוה	28